

0001357-26.2022.8.26.0040
Classe: Reabilitação
Assunto: Roubo
Magistrado: Daniel Romano Soares
Comarca: Américo Brasiliense
Foro: Foro de Américo Brasiliense
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 13/12/2022
... - Assunto
Reabilitação - Roubo
Autor:
Paulo Carneiro da Silva
Réu:
Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniel Romano Soares

Trata-se de pedido de reabilitação criminal apresentado por Paulo Carneiro da Silva. O peticionante argumenta que de se encontrarem preenchidos os requisitos necessários para a concessão da reabilitação. Assim, pleiteia a declaração de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Américo Brasiliense
Foro de Américo Brasiliense
1ª Vara
Rua Dom Pedro II, 65, Américo Brasiliense - SP - cep 14820-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001357-26.2022.8.26.0040 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0001357-26.2022.8.26.0040
Classe - Assunto
Reabilitação - Roubo
Autor:
Paulo Carneiro da Silva
Réu:
Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniel Romano Soares

Trata-se de pedido de reabilitação criminal apresentado por Paulo Carneiro da Silva. O peticionante argumenta que de se encontrarem preenchidos os requisitos necessários para a concessão da reabilitação. Assim, pleiteia a declaração de sua reabilitação com as consequentes providências legais, a fim de que sejam afastados os efeitos secundários da condenação. Juntou documentos (f. 9/21).
O Ministério Público opinou pelo deferimento da pretensão inicial (f. 25/26).
É o relatório. Fundamento e decido.
O pedido de reabilitação comporta deferimento.

Dispõe o artigo 94, do Código Penal, que a reabilitação poderá ser requerida após dois anos da data da extinção da pena, desde que preenchidos os requisitos previstos nos incisos I a III do aludido dispositivo legal:

“Art. 94 - A reabilitação poderá ser requerida, decorridos 2 (dois) anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado:

I - tenha tido domicílio no País no prazo acima referido;

II - tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado;

III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida.

Parágrafo único - Negada a reabilitação, poderá ser requerida, a qualquer tempo, desde que o pedido seja instruído com novos elementos comprobatórios dos requisitos necessários”.

No presente caso, os requisitos estão presentes.

Nos autos n. 0003558-89.2002.8.26.0040, o autor foi condenado como incurso no art. 132, do Código Penal, mas teve a prescrição da pretensão punitiva declarada (f. 17/18).

Os documentos encartados revelam que o lapso temporal necessário à obtenção do benefício foi devidamente cumprido. Comprovou, ainda, o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 94, quais sejam, o domicílio no País e o bom comportamento público e privado.

Posto isso, e considerando o mais que dos autos consta, DEFIRO o pedido de reabilitação criminal formulado por Paulo Carneiro da Silva qualificado nos autos, e o faço para assegurar ao requerente o sigilo dos registros sobre seu processo e condenação, bem como apagar os efeitos da condenação previstos no artigo 92, do Código Penal.

Nos termos do artigo 746 do Código de Processo Penal, determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário.

Transitada em julgado a sentença, cumpra-se o disposto no artigo 747 do aludido diploma legal e oficie-se ao IIRGD, com cópia desta decisão (artigo 747 do CPP), bem como, procedam-se às anotações necessárias no SAJ quanto à reabilitação ora concedida.

Do ofício expedido deverá constar que qualquer informação a respeito do requerente só poderá ser fornecida a pedido do próprio Juízo Criminal (artigo 748 do CPP), requisição do Ministério Público ou da autoridade policial, exclusivamente para fins criminais.

Feitas as comunicações e anotações, archive-se.

P.I.C.

Americo Brasiliense, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA